

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1835/2533	นางระเบียบ ฟองณรงค์	โจทก์
	นายช่อน รักชูชื่น กับพวก	จำเลย
	นายช่อน รักชูชื่น ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	จำสิบตำรวจเยี่ยม เกตุพันธ์ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายประจวบ หนูเมือง ที่ 3 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247		

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 77 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันโอนที่ดินพิพาทตามน.ส.3 เลขที่ 363,366 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2512 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่กว้าง 20 เมตรยาว 20 เมตร รวม 4 ห้อง ให้กับโจทก์ หากโอนไม่ได้ให้ใช้ราคา 48,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับจากวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยทั้งสามชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 12,000 บาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงินค่าที่ดินพิพาทที่ยังชำระไม่ครบจำนวน 2,600 บาท แก่จำเลยทั้งสามด้วย นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 73,72)

จำเลยทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 51)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว สำหรับที่ดินอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทั้งสามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนค่าเสียหายจำนวน 12,000 บาท หากจำเลยทั้งสามหรือคนหนึ่งคนใดหาประกันมาวางเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิเคราะห์แล้ว สำหรับที่ดินอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทั้งสามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนค่าเสียหายจำนวน 12,000 บาท หากจำเลยทั้งสามหรือคนหนึ่งคนใดหาประกันมาวางเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ